

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1219/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมหวัง นิมา

จำเลย

นายสมหวัง นิมา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยฎีกา แต่บัดนี้จำเลยไม่ตั้งใจจะฎีกาอีกต่อไปจึงขอถอนฎีกา และขอให้ศาลออกหมายจำคุกจำเลยเด็ดขาดนับแต่วันที่ยื่นคำร้องนี้เป็นต้นไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 42)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4), 157 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 6 เดือน ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 จำคุก 2 เดือน รวม 2 กระหน่ง จำคุก 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 30)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 42)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลย นับแต่
วันที่ 29 มิถุนายน2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ จำหน่ายคดี
จากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลย นับแต่
วันที่ 29 มิถุนายน2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ จำหน่ายคดี
จากสารบบความ

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ